

COMUNE DI SQUILLACE
PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ **COPIA**

N. 07

Data 22 maggio 2021

SEDUTA :

SESSIONE :

CONVOCAZIONE :

☐ Pubblica

☐ ordinaria

☐ 2°

OGGETTO:

**Regolamento per l'applicazione delle norme sulla repressione degli abusi edilizi.
Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle
somme da corrispondere a titolo di oblazione previste dal D.P.R. n° 380/2001 e
ss.mm.ii..-**

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 16,00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	MUCCARI	Pasquale	si	
2	CARABETTA	Stefano	si	
3	CACCIA	Francesco Guerino	si	
4	TALOTTA	Rosetta	si	
5	MERCURIO	Paolo	si	
6	ALOISE	Alessandro	si	
7	ROTUNDO	Francesco		si
8	PRIMERANO	Antonio	si	
9	VECCHIO	Giuseppe	si	
10	MESORACA	Oldani Rocco	si	
11	ZOFREA	Vincenzo	si	
12	MUNGO	Anna Maria	si	
13	FACCILOLO	Giuseppe	si	

Presiede il Consigliere Mercurio Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 12 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-questa Amministrazione ritiene necessario emanare apposito provvedimento per dettare indirizzi in materia di determinazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.P.R. 380 del 06.06.2001;

-con il D.P.R. del 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* sono stati approvati i principi fondamentali e generali, nonché le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia sul territorio nazionale, comprensiva di regime sanzionatorio degli interventi abusivi di cui alla Parte I, Titolo IV;

-ai sensi dell'art. 2, comma 3 del succitato D.P.R. le disposizioni, anche di dettaglio, del medesimo Testo Unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi;

Richiamate le competenze istituzionali di cui all'art. 2, comma 4, del più volte citato Testo Unico in materia edilizia, per cui *“i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia sul territorio”*, nel rispetto della normativa sovraordinata ed in attuazione della stessa;

Richiamato, altresì, il D.P.R. 380/2001 che tra l'altro:

- all'art. 24 co. 3 recita testualmente *“La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464”*, per cui ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, deve essere presentata la segnalazione certificata nel caso di interventi di a) costruzioni b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;
- all'art. 31 co. 3 prevede, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, l'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, con l'aggiunta dei co. 4-bis, 4-ter e 4-quater, il legislatore ha inserito una forma deterrente nei confronti dei responsabili di abusi edilizi, in quanto, in caso di constatata inottemperanza all'ordinanza di ingiunzione a demolire, in maniera non alternativa alla demolizione bensì complementare è previsto di aggiungere la sanzione amministrativa pecuniaria, che secondo il disposto del co. 4-bis anzi citato è compresa tra € 2.000,00 ed € 20.000,00;
- all'art. 37 prevede l'applicazione di diverse sanzioni amministrative pecuniarie per la realizzazione di interventi edilizi, così come previsti dall'articolo 22 co. 1 e 2 del decreto, in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività. Dette sanzioni variano in base alla tipologia d'intervento, ai vincoli istituiti sull'immobile ed alla destinazione di zona, prevista dal vigente P.R.G., in cui ricade il fabbricato. Inoltre nel caso in cui l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio;

Ritenuto, pertanto, necessario definire criteri equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie in materia edilizia, anzi richiamate, a cui gli uffici nell'ambito della propria attività istruttoria, relativa alle pratiche di edilizia privata devono riferirsi al fine di assicurare il perseguimento dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione;

Preso atto, dunque, dell'opportunità, nel perseguimento dei principi di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, di individuare con atto regolamentare comunale criteri oggettivi per l'applicazione delle prescrizioni di cui alla Parte I, Titolo IV, del D.P.R. del 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., con particolare riferimento alle modalità di calcolo delle sanzioni pecuniarie, nonché delle somme dovute a titolo di oblazione, correlate alle singole fattispecie stabilite ai sensi di legge;

Rilevata pertanto la conseguente possibilità di formulare norme regolamentari di dettaglio da applicare agli abusi edilizi rientranti nelle seguenti fattispecie previste dal D.P.R. n. 380/01, al fine di stabilire l'applicazione graduale delle correlate sanzioni amministrative pecuniarie tra i valori minimi e massimi

prescritti dalla legge, in base a criteri che rispondano a principi di equità, adeguatezza e semplicità di applicazione:

1. Esibizione del titolo abilitativo e mancata apposizione del cartello;
2. Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31 del D.P.R. n. 380/01);
3. Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 33 del D.P.R. n. 380/01);
4. Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo edilizio (art. 34 del D.P.R. n. 380/01);
5. Interventi eseguiti in assenza o in difformità alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (art. 37 del D.P.R. n. 380/01);
6. Interventi eseguiti in assenza o in difformità alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (art. 6 bis, comma 5 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.);
7. Interventi eseguiti in assenza o in difformità alla comunicazione inizio lavori (CIL) (art. 6 comma 1, lett. a e e – quinquies del D.P.R. 380/01 e D.lgs. n. 222/16 – glossario);
8. Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d'ufficio o in via giurisdizionale (art. 38 del D.P.R. n. 380/01);
9. Accertamento di conformità (artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/01);
10. Mancata o incompleta segnalazione certificata di agibilità degli edifici (art. 24 del D.P.R. n. 380/01);

Considerato che con D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, cosiddetto "Decreto semplificazioni", sono state apportate modifiche al D.P.R. n. 380/2001 che incidono sulle attività di vigilanza edilizia di cui alla Parte I – Titolo IV del medesimo Testo Unico;

Vista la proposta di regolamento comunale redatta dall'Ufficio Tecnico comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori competenti (art. 49 del D.Lgs. 267/2000);

Con voti: favorevoli n° 11, astenuti n° 1 (consigliere comunale Anna Maria Mungo);

DELIBERA

- 1) di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare la presente proposta di *"Regolamento per l'applicazione delle norme sulla repressione degli abusi edilizi. Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste dal D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i."* allegato alla deliberazione;
- 3) di stabilire che le suddette sanzioni verranno applicate dal Responsabile del Settore Tecnico e che le stesse, a notifica avvenuta, in caso di inottemperanza alla scadenza del termine stabilito, saranno avviate le procedure finalizzate al recupero delle somme dovute;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: favorevoli unanimi

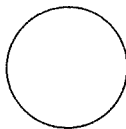
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to Paolo Mercurio



► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

.....

ATTESTAZIONE

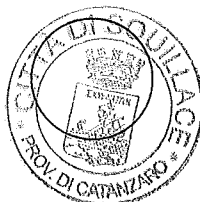
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data

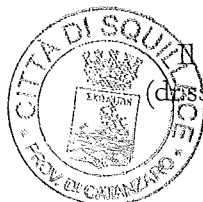


► Il Responsabile

.....

E' copia conforme all'originale

Squillace, lì



Il Segretario Comunale
(dr.ssa Giuseppina Ferrucci)

.....